

D o h o d a

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Občiansky zákonník")

o zverení motorového vozidla na služobné účely (ďalej len „Dohoda“)

medzi :

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Karloveská 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO: 36 022 047

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Pš, Vložka č.: 427/B
Konajúci prostredníctvom: Ing. Jozef Moravčík, generálny riaditeľ

(ďalej len „zamestnávateľ“, resp. „SVP, š. p.“)

a

Titl., Meno a priezvisko: Ing. Daša Mohnaczská

Dátum narodenia: [REDACTED]

Trvalé bydlisko: [REDACTED]

(ďalej len „zamestnanec“)

Úvodné ustanovenie

1. Zamestnávateľ a zamestnanec uzatvorili Pracovnú zmluvu SVP [REDACTED] v znení jej prípadných zmien a doplnkov, na základe ktorej zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa prácu na pracovnej pozícii Vedúci odboru.

Čl. I.

Predmet a účel Dohody **Základné podmienky**

1. Predmetom Dohody je úprava práv a povinností medzi stranami Dohody vo vzťahu k aktuálne platným smerniciam Prevádzka a využívanie motorových vozidiel kategórií L, M1, M2, M3, M1G, N1, N1G a N2 využívaných na prepravu osôb a Prevádzka a využívanie motorových vozidiel kategórií N2, N3, stavebných mechanizmov, špeciálnych mechanizmov, samohybnéj žacej techniky a traktorov, ktoré sú zaradené do majetku SVP, š. p. a sú využívané zamestnancami SVP, š. p. na služobné účely, t. j. na plnenie pracovných povinností spojených so zabezpečením pracovných úloh, ktorých charakter si vyžaduje použitie služobného motorového vozidla (ďalej len „Vozidlá“, resp. „Služobné motorové vozidlá“, jednotlivé „Vozidlo“, resp. „Služobné motorové vozidlo“).
2. Zamestnávateľ na základe tejto Dohody zveruje zamestnancovi Vozidlo, resp. Vozidlá do dočasného užívania na plnenie pracovných povinností, resp. za účelom vytvorenia podmienok pre výkon funkcie zamestnanca a to v súlade s podmienkami aktuálne platných smerníc Prevádzka a využívanie motorových vozidiel kategórií L, M1, M2, M3, M1G, N1, N1G a N2 využívaných na prepravu osôb a Prevádzka a využívanie motorových vozidiel kategórií N2, N3, stavebných mechanizmov, špeciálnych mechanizmov, samohybnéj žacej techniky a traktorov
3. Zamestnávateľ spolu s Vozidlom, resp. Vozidlami odovzdáva zamestnancovi:
 - a) osvedčenie o evidencii - časť I (tzv. malý technický preukaz),
 - b) osvedčenie o technickej a osvedčenie o emisnej kontrole motorového vozidla,
 - c) základné vybavenie motorového vozidla (povinná výbava vozidla),
 - d) doklad o povinnom zmluvnom poistení,
 - e) palivovú kartu na nákup pohonných hmôt.

4. Zamestnanec v čase pridelenia Služobného motorového vozidla pre výkon funkcie zamestnanca musí spĺňať podmienky pre jeho pridelenie a to:
- a) všeobecné podmienky pre vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny, ktoré bolo pridelené zamestnancovi (vek, odborná spôsobilosť, zdravotná spôsobilosť, osobná spôsobilosť, oprávnenie pre vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny), prípadne aj ďalšie podmienky pre vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny ustanovené právnymi predpismi upravujúcimi vedenie motorových vozidiel na pozemných komunikáciách, predovšetkým zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacími vyhláškami,
 - b) absolvovanie školenia a overenie vedomostí z predpisov o bezpečnosti práce, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, v znení neskorších predpisov,
 - c) absolvovanie lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, ktorú vykonáva podľa ustanovení interných predpisov zamestnávateľa,
 - d) splnenie ďalších podmienok, daných aktuálne platnými smernicami.

Čl. II.

Povinnosti zamestnávateľa

- 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje počas prevádzkovania Vozidiel tieto udržiavať v riadnom technickom stave, zodpovedajúcom bezpečnej prevádzke vozidla v cestnej premávke v súlade so zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečiť všetky platné doklady potrebné k prevádzkovaniu Vozidiel. V prípadoch, kedy Vozidlá, resp. niektoré z Vozidiel nespĺňa vyššie uvedené podmienky, zamestnávateľ zabezpečí odstránenie nedostatkov, ktoré bránia prevádzkovaniu Vozidla, resp. Vozidiel v cestnej premávke.
- 2. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi palivovú platobnú kartu na nákup pohonných hmôt.

Čl. III.

Povinnosti zamestnanca

- 1. Zamestnanec použije Služobné motorové vozidlo pre služobné účely len v prípade, že toto vozidlo spĺňa všetky podmienky určené zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, má všetky doklady potrebné k jeho používaniu (prevádzke v cestnej premávke) a sú uhradené všetky poplatky súvisiace s používaním Služobného motorového vozidla.
- 2. Zamestnanec je povinný dodržiavať pri používaní Služobného motorového vozidla na služobné účely všetky ustanovenia dané aktuálne platnými smernicami. Zamestnanec je oprávnený uskutočniť jazdu zvereným Vozidlom len na základe vystavenej a schválenej „Žiadanky na prepravu“.
- 3. Zamestnanec je ďalej povinný:
 - a) používať Služobné motorové vozidlo pre služobné účely výlučne pre výkon svojej funkcie, pri Služobných motorových vozidlách, v ktorých nie je namontované monitorovacie zariadenie koncových bodov siete /GPS/ viesť evidenciu o vykonávaných cestách v súlade s Prílohou č. 4 aktuálne platnej Smernice č. 2/2021 a v stanovených mesačných termínoch predkladať denné záznamy Vozidiel spolu s pokladničnými dokladmi o nákupe pohonných hmôt.
 - b) pri Služobnom motorovom vozidle vybavenom monitorovacím zariadením koncových bodov siete /GPS/ záznamy o prevádzke vozidla osobnej dopravy zamestnanec, ktorý vedie Služobné motorové vozidlo nevypisuje a ako prvotný doklad slúži záznam z elektronickej dennej knihy (kniha jász Fleetware).
 - c) v prípade poruchy monitorovacieho zariadenia koncových bodov siete /GPS/, resp. poruchy dennej elektronickej knihy jász, na vyžiadanie zamestnanca zodpovedného za evidenciu dokladov pri prevádzkovaní Služobných motorových vozidiel dodatočne vyplniť

údaje o vykonávaných cestách v čase poruchy do záznamov o prevádzke vozidla osobnej dopravy.

- d) dodržiavať pravidlá cestnej premávky, najmä zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy.
- e) viesť Služobné motorové vozidlo zodpovedne, ohľaduplne a využívať Služobné motorové vozidlo účelne a hospodárne a len na účel, na ktorý bolo poskytnuté.
- f) používať Služobné motorové vozidlo výlučne na účel, pre ktorý je technicky určené.
- g) vykonať bežnú kontrolu Služobného motorového vozidla pred každou jazdou (kontrolu funkčnosti vonkajšieho osvetlenia, správnosti nahustenia pneumatík, hladiny prevádzkových kvapalín, úplnosti povinnej výbavy, viditeľného poškodenia skeletu, karosérie, interiéru, vonkajšieho vybavenia vozidla, dokladov potrebných pre prevádzkovanie vozidla).
- h) v prípade zistenia nezodpovedajúceho technického stavu Služobného motorového vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, alebo v prípade zistenia chýbajúcich dokladov potrebných pre prevádzku Služobného motorového vozidla, takéto zistenie bezodkladne nahlásiť osobe zodpovednej za prevádzku Vozidiel.
- i) v prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia karosérie, vybavenia alebo interiéru Služobného motorového vozidla, túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť osobe zodpovednej za prevádzku Vozidiel, ktorý zabezpečí zadokumentovanie poškodenia, aby sa vylúčilo poškodenie Služobného motorového vozidla zamestnancom - vodičom, ktorý ešte nevykonával pracovnú cestu.
- j) dbať o bežnú údržbu Služobného motorového vozidla, čo znamená, že ak dôjde k výraznejšiemu znečisteniu v interiéru alebo k znečisteniu exteriéru Služobného motorového vozidla, ak to možnosti dovoľujú, tak počas pracovnej cesty alebo po pracovnej ceste vykonať očistenie Služobného motorového vozidla, alebo také očistenie vykonať v najbližšom možnom termíne; očistenie Vozidla je možné vykonávať prostredníctvom palivovej karty pridelennej k Vozidlu v prípade, že sú tieto služby zahrnuté v platnej zmluve/rámcovej dohode s dodávateľom pohonných hmôt.
- k) zabezpečiť Služobné motorové vozidlo pri parkovaní proti odcudzeniu, pričom je povinný využiť za týmto účelom všetky dostupné zabudované technické a elektronické zariadenia, ktorými je Služobné motorové vozidlo vybavené.
- l) neprenechať, neodovzdať vedenie Služobného motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa zákonné podmienky pre vedenie motorových vozidiel a súčasne podmienky definované aktuálne platnými smernicami.
- m) vykonávať tankovanie Služobného motorového vozidla prostredníctvom palivovej karty pridelennej k Služobnému motorovému vozidlu a odovzdať pokladničné doklady o nákupe PHM minimálne jedenkrát za 10 kalendárnych dní; vo výnimočných a odôvodnených prípadoch je možné tankovanie PHM za hotovosť po predchádzajúcom súhlase nadriadeného zamestnanca.
- n) každé tankovanie PHM do Služobného motorového vozidla vykonať na prevádzkový objem palivovej nádrže, t. j. „do plna“ ak to podmienky dovoľujú a uviesť stav tachometra tankovaného Vozidla na pokladničný doklad od čerpania PHM.
- o) na konci poslednej jazdy v kalendárnom mesiaci vykonať čerpanie PHM do prevádzkového (maximálneho) objemu palivovej nádrže, t. j. „do plna“.
- p) pri Služobných motorových vozidlách, v ktorých je namontované monitorovacie zariadenie koncových bodov siete /GPS/ zosnímať sa a identifikovať sa svojim služobným preukazom / priložiť služobný preukaz / na čítacom zariadení umiestnenom v danom Vozidle pred začatím samotnej jazdy, vždy pri jej prerušení, resp. vždy po vypnutí motora Služobného motorového vozidla a vždy po jeho opätovnom naštartovaní, ak bude prestávka medzi jazdami dlhšia ako 30 minút. V prípade, ak sa počas pracovnej cesty bude striedať pri vedení Služobného motorového vozidla viac zamestnancov, každý zamestnanec je pri zastavení alebo zaparkovaní Vozidla a pri následnom striedaní vodičov Služobného motorového vozidla povinný vypnúť motor Služobného motorového vozidla a zamestnanec - vodič, ktorý bude pokračovať v jazde je povinný zosnímať sa – prihlásiť sa svojim služobným preukazom na čítacom zariadení umiestnenom v Služobnom motorovom vozidle.

- q) ohlásiť zamestnávateľovi (nadriadenému zamestnancovi, resp. zamestnancovi zodpovednému za prevádzku Vozidiel) ihneď telefonicky každú dopravnú nehodu a škodovú udalosť v zmysle ust. § 64 a nasl. zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a postupovať v zmysle aktuálne platnej vnútropodnikovej organizačnej smernice „Postup pri vzniku a likvidácii poistných udalostí v podmienkach SLOVENSKEHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku.
- r) ako účastník dopravnej nehody alebo škodovej udalosti nahlásiť Polícii SR každú dopravnú nehodu a škodovú udalosť, kde účastníkom škodovej udalosti je tretia strana.
- s) ohlásiť zamestnávateľovi každú mimoriadnu udalosť, vrátane odcudzenia Služobného motorového vozidla, odcudzenia palivovej karty, kedy takéto odcudzenie nahlasuje aj Polícii SR.
- t) v prípade preukázania zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vedení Služobného motorového vozidla uhradiť škodu, ktorá bude určená v súlade s internými predpismi zamestnávateľa.
- u) ohlásiť zamestnávateľovi (nadriadenému zamestnancovi) každú vážnu poruchu Vozidla počas jazdy, ktorú nemožno na mieste odstrániť. Po ohlásení poruchy, podľa okolností a možností, zabezpečiť Služobné motorové vozidlo proti odcudzeniu a poškodeniu a spolupodieľať sa na odtiahnutí Služobného motorového vozidla na miesto, kde sa Služobné motorové vozidlo spravidla nachádza (napr. do sídla príslušnej organizačnej jednotky SVP, š. p., do sídla príslušného organizačného útvaru SVP, š. p., prípadne do autoservisu, ktorý vykonáva záručný, resp. pozáručný servis služobných motorových vozidiel), prípadne do sídla najbližšej organizačnej jednotky SVP, š. p., resp. organizačného útvaru SVP, š. p., ak je to možné.

Čl. IV.

Spôsob a stav odovzdania Služobného motorového vozidla zamestnancovi a starostlivosť o vozidlo

1. Fyzickým prevzatím Služobného motorového vozidla zamestnanec potvrdzuje, že Vozidlo je v riadnom prevádzkyschopnom stave, s platnými dokladmi potrebnými pre jeho prevádzku.
2. Zamestnanec je povinný pri prevzatí Služobného motorového vozidla skontrolovať, či je v dokladoch od vozidla palivová karta, za ktorú je v čase od prevzatia do odovzdania Služobného motorového vozidla zodpovedný.
3. Zamestnávateľ sa zaväzuje uhrádzať všetky náklady na opravy a údržbu Služobného motorového vozidla.

Čl. V.

Zodpovednosť za škodu

1. Predchádzanie škodám, všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu pri využívaní Služobného motorového vozidla, rozsah a spôsob náhrady škody a následné vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom a konania zo vzniku škôd pri využívaní (zverení) Služobného motorového vozidla sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce. Zodpovednosť zamestnancov ako vodičov motorových vozidiel v prípade protiprávneho konania a porušenia pravidiel cestnej premávky je upravená v ustanoveniach zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zamestnanec zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi v súvislosti s využívaním Služobného motorového vozidla na služobné účely a za ktorú preukázateľne zodpovedá a to najmä za škodu spôsobenú:
 - a) stratou, poškodením, resp. zničením prevzatého Služobného motorového vozidla, vybavenia Služobného motorového vozidla, resp. jeho príslušenstva,
 - b) neodborným vykonaním bežných opráv, resp. prác súvisiacich so zabezpečovaním dobrého technického stavu Služobného motorového vozidla a za škodu spôsobenú zanedbaním bežnej kontroly Služobného motorového vozidla pred vykonaním služobnej cesty,
 - c) porušením povinností pri prevádzke Služobného motorového vozidla,

- d) úmyselným konaním proti dobrým mravom,
 - e) za škodu spôsobenú zamestnávateľovi tak, že sa vlastnou vinou priviedol do takého stavu, v ktorom nebol schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť následky svojho konania,
 - f) akýmkoľvek iným konaním alebo opomenutím, v dôsledku ktorého vznikla na Služobnom motorovom vozidle škoda, ak za ňu zamestnanec preukázateľne zodpovedá,
 - g) za škodu spôsobenú zamestnávateľovi tým, že neupozornil zodpovednú osobu za vedenie agendy dopravy, servis, opravu a údržbu služobných motorových vozidiel na hroziacu škodu alebo nezakročil proti hroziacej škode, hoci by sa tým zabránilo bezprostrednému vzniku škody.
3. Zamestnanec a zamestnávateľ na základe tejto Dohody uzavruť dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 a nasl. Zákonníka práce v súvislosti s používaním Služobného motorového vozidla.
 4. Zamestnanec taktiež preberá na seba zodpovednosť podľa § 185 Zákonníka práce za stratu zverených predmetov, ktoré budú zamestnancovi odovzdané oproti podpisu.
 5. Zamestnanec zodpovedá za osoby, ktoré prepravuje v Služobnom motorovom vozidle v čase keď je toto vozidlo použité na služobné účely. V Služobnom motorovom vozidle je možné prepravovať cudzie osoby len za účelom plnenia pracovných povinností zamestnanca.

Čl. VI.

Doba trvania Dohody a ukončenie Dohody

1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, za predpokladu, že sa nezmenia podmienky pre uzatvorenie Dohody.
2. Táto Dohoda zaniká:
 - a) ukončením pracovného pomeru alebo iného obdobného pracovného vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
 - b) vzájomnou písomnou dohodou strán Dohody k dojednanému dňu,
 - c) písomnou výpoveďou zamestnanca alebo zamestnávateľa aj bez uvedenia dôvodu s okamžitou platnosťou; výpoveď je účinná dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane,
 - d) odstúpením od Dohody zo strany zamestnávateľa s okamžitou platnosťou (doručením písomného odstúpenia zamestnancovi) v prípade hrubého porušenia alebo opakovaného porušenia podmienok, resp. povinností dojednaných v Dohode zo strany zamestnanca,
 - e) odstúpením od Dohody zo strany zamestnávateľa v prípade preloženia zamestnanca na inú funkciu, na výkon ktorej pridelenie vozidla nie je potrebné,
 - f) odstúpením od Dohody zo strany zamestnanca s okamžitou platnosťou (doručením písomného odstúpenia zamestnávateľovi) v prípade straty zákonných podmienok (spôsobilostí) pre vedenie motorových vozidiel na strane zamestnanca.

Čl. VII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Prípady osobitne neupravené Dohodou budú strany Dohody riešiť podľa príslušných ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Táto Dohoda môže byť menená alebo dopĺňaná formou písomného očíslovaného dodatku, ktorý musí byť schválený a podpísaný oboma zmluvnými stranami.
5. Dohoda je vyhotovená v 2 (dvoch) vyhotoveniach; 1 (jedno) vyhotovenie Dohody obdrží zamestnanec a 1 (jedno) vyhotovenie Dohody obdrží zamestnávateľ.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V Bratislave, dňa 15.12.2025

V Bratislava, dňa 15.12.2025

zamestnávateľ:

Ing. Jozef Moravčík
generálny riaditeľ

zamestnanec:

Ing. Ľada Mohnaczka